



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 13/01/2026

OGGETTO:	Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, responsabile della Protezione Civile e della incolumità della comunità territoriale, nonché della salute pubblica, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, e che i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;

RITENUTO necessario e urgente - vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo - vietare l'utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti;

POSTO che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 659 e art 703 del Codice Penale;

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO, AI FINI DELLA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE, NONCHÉ A TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO O PRIVATO: SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, IN PARTICOLARE NEI LOCALI PUBBLICI, È VIETATO L'UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, DI CANDELE PIROTECNICHE, DI FONTANE LUMINOSE E DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI ARTICOLI PIROTECNICI.

SI DISPONE

Che le Forza di Polizia sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Polizia locale, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Stazione dei Carabinieri di Avella, al Comando Compagnia Carabinieri di Baiano, alla Guardia di Finanza di Baiano e ai Vigili del Fuoco;
- Quest'ordinanza è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e su tutti gli organi di informazione dell'Ente, compresi i social media istituzionali.

SI FA PRESENTE

Che la presente Ordinanza, vista l'importanza e la piena funzionalità a vantaggio della pubblica incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie abitazioni e residenze, i domicili.

Comune di Avella, lì 13/01/2026

IL SINDACO
f.to dott. Vincenzo Biancardi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 25, e vi rimarrà fino al 28/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Ordinanza n. 2 del 13/01/2026;

Oggetto: Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici.

Avella (AV), 13/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI